

Chapitre 1 : les produits de santé : statut juridique – réglementation – régulation

I. Les produits de santé

- ⇒ Pour les médicaments = Autorisation de Mise sur le Marché
- ⇒ Pour les DM = marquage CE

Définitions			
Produits de santé	= terme générique qui englobe sous un concept unique, différentes catégories de produit qui ont tous un trait à la santé humaine Produits à finalité sanitaire, qui vont tomber sous le contrôle d’une agence spécialisée : l’ANSM et des PS Liste de ces produits et des différentes catégories dans le CSP : - Tous les médicaments (quel que soit leur stade et leur fonction) ▪ Matière première, stupéfiant, psychotropes, vaccins, produits d’homéopathies, médicaments dérivés du sang, prépa magistrales, officinales ou hospitalières, huiles essentielles, substituts nicotiniques, médicament thérapeutique innovants, génériques... - Produits biologique ▪ Organes, tissus, cellules, produits sanguins labiles, lait maternel à usage thérapeutique... - Dispositifs médical (in vivo) et DM de diagnostic in vitro (DMDIV) ▪ Produits contraceptifs et contragestifs, plateaux techniques, logiciel médicaux, produits de contactologie, biomatériaux... - Produits de cosmétique et de tatouage - Autres produits de santé ▪ Biocides (désinfectants, insecticides, produits antiparasitaire), produits diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS)		
Caractéristique produits de santé	Font tous l’objet d’une réglementation pour leur mise sur le marché (= leur commercialisation) Font tous l’objet d’une réglementation pour leur délivrance Font tous l’objet d’une réglementation pour la gestion des incidents		
Statut juridique	Statut juridique = la définition d’un concept et comprend également un régime, c’est l’ensemble des règles applicable aux produits défini par le concept L’opération qui consiste à définir un produit est donc le préalable à partir duquel s’appliquera un régime juridique particulier ⇒ Si un produit est qualifié de médicament par son statut juridique, il est soumis au régime des médicaments, qui sous-entend la notion de monopole pharmaceutique, la nécessité d’une AMM, une publicité réglementée...		
Qui donne les définitions juridiques ?	Les autorités normatives = le législateur par le biais de la loi ou le pouvoir réglementaire par le biais de décret Le statut des produits de santé est posé dans la partie législative (matérialisé par la lettre L), ou réglementaire (matérialisé par la lettre R) dans le CSP		
Les produits frontières	= Produit qui n’appartient à aucunes catégories existantes de produits		
	<table><tr><td>Produits combiné</td><td>= Produit qui est une combinaison novatrice : il associe deux composantes différentes qui ont elles-mêmes un statut réglementaire différent</td></tr></table>	Produits combiné	= Produit qui est une combinaison novatrice : il associe deux composantes différentes qui ont elles-mêmes un statut réglementaire différent
	Produits combiné	= Produit qui est une combinaison novatrice : il associe deux composantes différentes qui ont elles-mêmes un statut réglementaire différent	
Le terme de produit frontière est principalement utilisé dans le domaine des DM Ces produits frontières sont des produits qui appartiennent à des catégories non connues du droit, qui se situent à la frontière du médicament ou du DM et pour lesquels subsistent un doute sur leur statut On retrouve un certain nombre de guidelines			
Guidelines	= Recommandation du guide MEDDEV, publié par la commission européenne et qui va préciser un certain nombre d’indication directive pour appliquer les différentes directives européennes notamment		
Réglementation des produits frontières	Généralement c’est la réglementation la plus contraignante qui est appliquée ⇒ L’association d’un DM et d’un médicament va donc suivre la réglementation du médicament qui est plus contraignante		

DM + médoc accessoire	Cas du DM associé à un médicament a fonction accessoire ⇒ Pour être qualifié de DM le produit doit répondre à la définition de DM, donc être destiné à des fins médicales, mais avoir une action principale obtenue par des moyens autres que pharmacologique, immunologique ou métabolique (qui nous renvoie à la définition du médicament) <i>Exemple : compresse associées à antiseptiques, poches de sang avec anticoagulant, sondes stimulante avec corticoïdes...</i> ➔ Ces produits sont une association d'un DM et d'un médicament, mais le médicament à une action accessoire qui n'est pas considérée comme l'action principale et donc cette association de produit frontière relève de la réglementation des DM
Méthodologie pour définir le statut d'un produit frontière	<pre> graph TD A([Produit frontière]) --> B[Identification des différents constituants] B --> C[Classification des différents constituants] C --> D[Recherche de l'action principale] D --> E[Détermination du statut réglementaire] E --> F([Réglementation applicable]) </pre> 1- Identifier le produit et classer ses constituants 2- Rechercher le mode d'action principale pour connaître les prescriptions et les normes en vigueur qui s'y rattachent 3- Définir le statut réglementaire (appartenance du produit à l'entité qui permet de connaître les exigences desquelles il relève) => permet de savoir qu'elle est la procédure qui permettra d'obtenir sa mise sur le marché

II. La régulation / réglementation des produits de santé

Origine de la réglementation	Réglementation qui s'applique à différent niveau :	
	Niveau européen	Harmonisation au niveau européen
	Niveau mondial	Harmonisation mondiale qui fait intervenir USA, Japon, Europe ⇒ Pour les DM +++ avec l'International Conference of Harmonisation (ICH) ⇒ A élaborer un certain nombre de structures qui posent des guidelines (= recommandation), notamment pour les DM qui peuvent poser problème en terme de suivi de régulation
Organisation de la réglementation	Guide de Bonnes Pratiques ⇒ Guides qui sont normatifs (ils précisent la norme), opposables (l'industriel ne peut pas s'en affranchir) et contrôlable par l'ANSM On retrouve ces guides dans les différentes étapes de développement du médicament : - Bonne Pratique de Laboratoire (étape d'évaluation animale) - Bonne Pratique Clinique (étape d'évaluation chez l'Homme) - Bonne Pratique de Fabrication (étape du développement pharmaceutique) - Bonne Pratique de Pharmacovigilance - Bonne Pratique de Distribution	

Les référentiels	Droit de la consommation ⇒ Règles mises en place pour protéger le consommateur, et régissant les relations entre professionnels et consommateur/patient
	Droit de la concurrence ⇒ Règles régissant les relations entre professionnels
	Code de la santé publique ⇒ Règles mises en place pour protéger le patient et régissant les différents acteurs de la santé à savoir les patients, les professionnels de santé, le produit...
	Code de la propriété intellectuelle ⇒ Protection des créations intellectuelles (brevet, marque...)
	Code de la sécurité sociale
	Code de l'environnement ⇒ Règles mises en place pour protéger l'environnement et le consommateur dans l'environnement et régissant les différents acteurs (consommateurs, entreprises, produits)

III. Les structures de régulation

Structures de régulation sanitaire	
-	EMA (Agence Européenne du Médicament)
-	ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament)

Structures de régulation socio-économiques	
-	HAS (Haute Autorité de Santé)
-	UNCAM (Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie)
-	CEPS (Comité Economique des Produits de Santé)

Structures de régulation sanitaire	EMA	Champ de compétence et missions	- Médicaments à usage humain - Médicaments à usage vétérinaire - Evaluation et surveillance (pharmacovigilance européenne, encadrement d'essais cliniques européens)
	ANSM	Généralités	Créer en 2011 (remplace d'AFSSAPS) Relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé ⇒ Élément clef du dispositif de sécurité sanitaire ⇒ Gouvernance des produits de santé ⇒ Pour garantir le meilleur niveau possible de sécurité d'emploi, de qualité (sous-entendu de fabrication) et de bon usage des produits de santé
		Missions	Agence d'évaluation et d'expertise ⇒ Evaluation de la balance bénéfice/risque des produits de santé ⇒ Mission d'expertise par des contrôles en laboratoire ⇒ Mission d'information et de diffusion d'un certain nombre d'outils Pouvoir de police sanitaire ⇒ Inspection sur les sites de fabrication, de distribution ou d'essais cliniques ⇒ Peut mettre des sanctions administratives et financières
		Champ de compétence	Produits à finalité sanitaire - Médicament à usage humain - DM - DMDIV - Produits sanguins Produits à finalité cosmétique - Produits cosmétique - Produits de tatouage

Structures de régulation sanitaire	ANSM	Organisation	⇒ Commission d'évaluation initiale et de suivi du rapport bénéfice/risques des produits de santé ⇒ Commission de prévention des risques liés à l'utilisation des produits de santé ⇒ Organisée par le biais de différents comités ⇒ Sollicite différents groupes d'experts
		ANSM et médicaments	Concernant les médicaments elle intervient à différents niveaux : - Dans leurs développements : ▪ Autorisation des essais clinique ▪ Délivre l'AMM - Dans leurs fabrications : ▪ Autorise les établissements pharmaceutiques ▪ Organise des inspections de ces sites - Dans leurs commercialisations : ▪ Octroi de visa publicitaire - Dans l'organisation de la pharmacovigilance
		ANSM et DM	Concernant les DM, les objectifs sont les mêmes : - Participe à la certification et au marquage CE - Autorise les essais cliniques - Permettre la commercialisation - Les visas publicitaires - Surveiller le marché par le biais de la matériovigilance et de la réactovigilance - Organiser des inspections ou des contrôles de laboratoires - Surveillance du produit => réévaluation du rapport bénéfice/risque de ces dispositifs médicaux
Structures de régulation socio-économique	HAS	Généralités	Créer en 2004 relative à l'assurance maladie Autorité publique indépendante à caractère scientifique, dotée de la personnalité morale et disposant de l'autonomie financière Pour pouvoir la qualité et l'évaluation des soins et de la prévention De par son indépendance et son caractère scientifique elle va aider les pouvoirs publics dans leurs prises de décisions en émettant des avis
		Missions	⇒ Améliorer la qualité en santé ○ Pouvoir publics : éclairer leurs décisions ○ Professionnels de santé : amélioration continue de leurs pratiques cliniques ⇒ Evaluation scientifique de l'utilité des médicaments des DM et des actes professionnels ⇒ Promotions des Bonnes Pratiques et du Bon Usage des Soins (BUS) auprès des professionnels de santé et des usagers ⇒ Amélioration de la qualité des soins dans les établissements
		Organisation	HAS est composé de 8 commissions ⇒ Commission de transparence ○ Chargée d'évaluer les médicaments en terme de prise en charge ⇒ Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ○ Chargée d'évaluer les dispositifs médicaux